оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков", изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г.

Днес, 10.06. 2019 г. / десети юни две хиляди и деветнадесета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- чл. 25, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ);
- Решение № 218 на Министерския съвет от 19 април 2019 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово, и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков" – гр. Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 08 май 2018 г., и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия;
- чл. 2, ал. 4, чл. 5, ал. 3 и чл. 46 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков" – гр. Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г., наричан от тук нататък „Договорът", между

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**

2. ЕТ „МОНИО 48 – МОМЧИЛ СТАНКОВ", вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103108007, със седалище и адрес на управление: гр.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Варна 9010, район Приморски, м-ст Св. Никола № 60, представлявано от **МОМЧИЛ СТАНКОВ**,

3. „ХИДРОСТРОЙ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103029862, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, район Красно село, ул. „Шандор Петьофи" № 13-15, представлявано от изпълнителните директори **НИКОЛАЙ ПАШОВ** и **ЖИВКО НЕДЕВ** – заедно и поотделно,

сключиха настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договора, както следва:

Чл. 1. (1) ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков", гр. Варна прехвърля на „Хидрострой" АД, гр. София изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 8-62 на Общинския съвет – гр. Суворово от 3 юли 2003 г., изменено и допълнено с Решение № 826 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г. и сключения на 24 септември 2003 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 08 май 2018 г.

(2) „Хидрострой" АД, гр. София приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков", гр. Варна, произтичащи от Решение № 8-62 на Общинския съвет – гр. Суворово от 3 юли 2003 г., изменено и допълнено с Решение № 826 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г. и сключения на 24 септември 2003 г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 08 май 2018 г.

Чл. 2. Срокът на предоставената концесия съгласно договора се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 1 октомври 2018 г.

Чл. 3. Срокът на концесията се продължава при условията на договора, Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. и Решение № 218 на Министерския съвет от 19 април 2019 г.

Чл. 4. (1) „Хидрострой" АД, гр. София се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължение на действието на договора;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

2. актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на действието на договора, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на продължението актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

3. годишен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за първата година от срока на продължението на действието на договора;

4. план за управление на минните отпадъци за срока на продължение на действието на договора.

След съгласуването на проектите и одобряване на плана от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по предходната алинея, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по §2, ал. 2 съответно ал. 3 от Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. към договора.

Чл. 5. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за новите дейности, заложени в актуализираните проекти и план по чл. 4, ал. 1, които не са били обект на решение за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 4, ал. 1 да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2 от ЗПБ, а в случай на приложимост на глава шеста, раздел трети от ЗООС - въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС, и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7в, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

находище „Калиманци" решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 6. (1) „Хидрострой" АД, гр. София се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер на 9158.40 лв. (девет хиляди сто петдесет и осем лева и четиридесет стотинки). Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2020 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената от „ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков", гр. Варна банкова гаранция в 14 - дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 7. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от съгласуването на проекта по чл. 4, ал. 1, т. 2 „Хидрострой" АД, гр. София и концедента, представляван от министъра на енергетиката, сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал. 1 концесионерът следва да отчислява всяка година в срок до 31 януари на съответната година, сума, представляваща 1/15 част от общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания проект по чл. 4, ал. 1, т. 2. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(4) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище „Калиманци" след съгласуване на проекта по чл. 4, ал. 1, т. 2 от настоящото споразумение.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗПД

(5) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания проект по чл. 4, ал. 1, т. 2 от настоящото споразумение, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(6) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.

(7) В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(8) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(9) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта по чл. 4, ал. 1, т. 2 от настоящото споразумение, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(10) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(11) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица.

(12) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само при условията и по реда на този член – в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по чл. 4, ал. 1, т. 2 от настоящото споразумение или с оглед на прекратяване на концесионния договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(13) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1-3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по §2, ал. 4 от Допълнително споразумение № 1 от 8 май 2018 г. към договора.

(14) При неизпълнение на някое от задълженията по ал. 1-3 за повече от 3 (три) месеца, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

Чл. 8. В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Хидрострой" АД представя в Министерството на енергетиката:

1. шестмесечния отчет за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. за добитите и действително продадени количества подземни богатства и за среднопретеглената им продажна цена по данни за съответния отчетен период, както и за дължимото концесионно плащане за отчетния период; изготвен съгласно образец - Приложение № 3 от Допълнително споразумение № 1 към концесионния договор;

2. годишен отчет за 2018 г. за:

- вложените инвестиции през 2018 г. година,

- изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета.

Чл. 9. "Хидрострой" АД, гр. София поема всяко неизпълнено от ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков", гр. Варна задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 10. Навсякъде в договора наименованието ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков", гр. Варна се заменя с "Хидрострой" АД, гр. София.

Чл. 11. В чл. 41 от Договора посоченият адрес за кореспонденция с концесионера се променя така: гр. Варна 9000, район Младост, бул. „Сливница" № 201

„ХИДРОСТРОЙ" АД, Телефон: .....; факс: ....., e-mail: .

Чл. 12. Всички клаузи на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Калиманци", разположено в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна, сключен на 24 септември 2003 г. между община Суворово, представлявана от кмета на община Суворово и ЕТ „Монио-48-Момчил Станков", гр. Варна, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 08.05.2018 г., които не са изрично изменени в това допълнително споразумение, остават в сила.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. Настоящото допълнително споразумение се състои от седем страници, съставено е в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и за Национален концесионен регистър и влиза в сила от 1 октомври 2018 г.

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

.....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА ЕТ „МОНИО 48 – МОМЧИЛ СТАНКОВ"

.....

МОМЧИЛ СТАНКОВ

ЗА **„ХИДРОСТРОЙ" АД**

.....

НИКОЛАЙ ПАШОВ/ЖИВКО НЕДЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД